

_____, brasileira, _____, inscrita no CPF sob o nº _____, portadora do RG sob o nº _____ SESP/MT, nascida em ____/____/____, residente e domiciliada na Rua _____, cidade, CEP _____, por meio de seu(sua) advogado(a) que ao final assina, conforme procuração acostada, vem, à presença de Vossa Excelência, propor a presente:

(com pedido de tutela antecipada)

em face de _____, que deverá ser citado na pessoa de seu representante legal, com endereço na Rua _____, nº _____, _____, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

A parte autora renuncia ao valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos na data do ajuizamento desta ação, considerando-se dentro deste limite todas as prestações vencidas e doze parcelas vincendas, para fins de fixação da competência deste

Juizado Especial Federal, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/1995 c/c arts. 1º, 3º e 17, da Lei 10.259/2001.

Frisa-se que o valor da causa para efeito de alçada não se confunde com o valor da condenação. Assim, o ajuizamento da ação em Juizado Especial Federal não acarreta renúncia tácita aos valores da condenação que ultrapassem os 60 salários mínimos a partir de um ano a contar da data do ajuizamento, incidindo juros e atualização monetária a partir dos respectivos vencimentos.

(: além do tópico acima, relativo à renúncia do valor excedente ao teto do Juizado Especial Federal, recomendamos que seja indicado CONCRETAMENTE o valor que se quer renunciar, bem como a indicação de que esse valor excedente ao teto que se quer renunciar seja retirado das PARCELAS VINCENDAS, nos termos do TEMA 1030, do STJ. A razão de se indicar que, caso haja parcelas a serem renunciadas efetivamente, elas sejam extraídas não das parcelas vencidas, mas sim das 12 parcelas vincendas, se deve ao fato de que haverá menor prejuízo no cálculo final dos atrasados. No cálculo final dos atrasados, é possível passar do teto dos juizados. A única questão é que, passando do teto dos Juizados, haverá a necessidade de pagamento por precatório e não por RPV. Desse modo, pode ser vantajoso economicamente manter as parcelas vencidas na data do ajuizamento – isto é, sem renunciá-las – uma vez que até o trânsito em julgado elas sofrerão a incidência de juros e correção, aumentando o valor final do quantum debeatur e, com isso, aumentando os seus honorários advocatícios).

O art. 5º, da CF, LXXIV menciona que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Considerando que a parte autora atualmente não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família, se encontrando em situação financeira desfavorável, e sendo notória a sua miserabilidade perante a acepção jurídica, conforme declaração de hipossuficiência anexa a esta inicial, requer os benefícios da Justiça Gratuita e da Assistência Judiciária, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Em atendimento ao TEMA 350, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, informa a parte autora que ingressou com prévio pedido administrativo, o qual foi , conforme carta de indeferimento anexa a esta inicial.

A do NB XXXXXXXXXXXX ocorreu em XX/XX/XXXX.

É unânime na jurisprudência pátria que as demandas previdenciárias atendem ao **PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE** dos benefícios, de sorte que não obstante a parte tenha formulado pedido de auxílio por incapacidade temporária, constatando-se a presença dos requisitos do auxílio acidente, este poderá ser deferido.

Cite-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nesse sentido:

(...)

(AgRg
1.305.049-RJ - Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJ 8.5.2012) (...)
(- 0032709-49.2015.4.01.9199/MG. Segunda Turma. Data julgamento:
10/08/2016)

Em sentido semelhante é o
, no qual se fixou entendimento consolidado de que “em relação aos benefícios administrados pelo INSS, se é possível conhecer em juízo de pedido de benefício diverso do efetivamente requerido na via administrativa”, sendo a **ratio decidendi** da tese fixada aplicada da mesma forma no presente caso:

Tema	217	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber, em relação aos benefícios administrados pelo INSS, se é possível conhecer em juízo de pedido de benefício diverso do efetivamente requerido na via administrativa.				
Tese firmada	Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO	22/08/2019	Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos	21/08/2020	27/08/2020 18/12/2020 (ED)	23/08/2022 no STF (RE 1331557/DF)

Desse modo, tendo sido formulado prévio requerimento administrativo de auxílio por incapacidade temporária, resta devidamente preenchido o interesse de agir autoral, ainda que para requerer somente o benefício de auxílio acidente.

No mais, muito importante destacar que o
assentou no julgamento do , de seus recursos repetitivos que o auxílio-acidente deve ser concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária:

Tema Repetitivo 862	Situação	Trânsito em Julgado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991.					
Tese Firmada	O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.					

No caso concreto, o fato do pedido de auxílio por incapacidade temporária não ter sido deferido, não impede que seja considerado que já houve prévia provocação da Administração Pública Previdenciária, uma vez que não há um pedido específico para a concessão do auxílio-acidente na via administrativa.

Com isso, restou satisfeito o interesse de agir.

A parte autora é segurada da previdência social na categoria de empregado, estando atualmente em atividade na empresa Fulano de Tal.

Durante o vínculo atual teve que se afastar por 10 (dez) dias de suas atividades laborativas para o tratamento da doença X, recuperando-se totalmente após o afastamento concedido,

Ao invés do pedido administrativo de auxílio acidente, decorrente da limitação funcional, realizou o requerimento administrativo do benefício de auxílio por incapacidade temporária e na perícia administrativa

As limitações funcionais verificadas impedem a autora de exercer com plenitude suas funções, reduzindo, de sobremaneira, sua capacidade laborativa anterior.

Consta dos laudos médicos as seguintes limitações:

Sequela 1 (CID XXX)	Descrever limitação	Atividade habitual
Sequela 2 (CID XXX)	Descrever limitação	Atividade habitual

Por esse motivo a parte autora, vem postular a concessão do benefício de auxílio acidente desde a DER, demonstrando a existência de limitações funcionais.

, na data do início da doença, a parte autora possuía vínculo de emprego ativo, conforme demonstra o CNIS autoral com os recolhimentos de contribuição previdenciária.

, a teor do art. 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio acidente é dispensado do preenchimento de carência.

A concessão do auxílio acidente deve se pautar pelo art. 86, da Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Dessa feita, extrai-se os seguintes requisitos:

a)

b)

Importante, ainda, deixar registrado que da
sequela constatada em perícia médica, devendo ser concedido de maneira indistinta o
benefício pretendido. É nesse sentido que se firmou de maneira vinculante o entendimento do
, senão vejamos o seu dos recursos repetitivos:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.

Além disso, cabe pontuar, por fim, que não há que se exigir que a
sequela seja irreversível, nos termos do , dos recursos repetitivos do
:

Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de
causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade
laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença.

Vistas essas questões, é de rigor a concessão do benefício pleiteado.

O novo Código de Processo Civil estabelece em seu art. 300 que “A
*tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo*”.

No caso em tela, visa-se a concessão de benefício previdenciário de
auxílio acidente, revelando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que
se trata de benefício de caráter alimentar.

A probabilidade do direito, por sua vez resta demonstrada, uma vez a
parte autora comprova que possui diversas limitações funcionais, possuindo diversos
documentos médicos atestando sua condição.

Desse modo, é imperioso que sejam antecipados os efeitos da tutela,
através do deferimento, *in limine litis*, da concessão do benefício requerido, eis que
evidenciados os requisitos necessários a tal medida.

Caso não seja possível a antecipação da tutela *inaudita altera pars*,
pugna pela concessão da antecipação de tutela em sede de sentença.

, com base nos fatos e fundamentos jurídicos acima
expostos, requer à V.Exa., o quanto segue:

concessão da _____, tendo em vista que a parte autora é hipossuficiente financeira, nos termos da Lei 1.060/50, bem como art. 98, do Código de Processo Civil;

a _____ do _____, para que, querendo, apresente sua defesa;

a concessão de _____, eis que estão presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, tendo em vista, especialmente, tratar-se de verba de caráter alimentar;

a confirmação da antecipação da tutela com a _____;

a _____ consistente no direito de a parte autora receber as parcelas atrasadas referentes ao benefício concedido nos termos do item anterior, compreendidas desde a DER até a data da efetiva implantação, acrescidos de juros e correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal na forma da Súmula 85, do STJ.

Pugna pela produção de todos os _____, especialmente prova documental, pericial e testemunhal (testemunhas que serão arroladas oportunamente), com fundamento no art. 370, do CPC.

Informa, por fim, que a parte autora está disposta a realizar _____, a ser analisada conforme proposta eventualmente apresentada pela autarquia previdenciária.

Dá-se à causa o valor de R\$XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mil reais), conforme cálculos anexos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

XXXXXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX, de 202X.

OAB XXXXXXX/XX